Les conditions d'accès et d'exercice

Fiche mémo — conditions, capacité, assurance, garantie, contrôles

1 · Les conditions d'accès

Condition	Texte	L'essentiel
Immatriculation	L. 519-3-1 · L. 546-1	Registre unique tenu par l'ORIAS. Préalable à tout acte. Personnelle. Renouvellement annuel. Registre public.
Capacité professionnelle	R. 519-8 à R. 519-11	Diplôme, formation ou expérience complétée par une formation. Le niveau dépend de la catégorie et du caractère complémentaire de l'activité.
Honorabilité	L. 500-1	Absence de condamnation définitive pour les infractions listées. Bulletin n° 2 du casier judiciaire.
RC professionnelle	L. 519-3-4 · R. 519-16	**500 000 €** par sinistre et **800 000 €** par année d'assurance, au minimum. Sauf couverture par le mandant.
Garantie financière	L. 519-4 · R. 519-17	**115 000 €** au minimum, et jamais moins du double du montant moyen mensuel des fonds encaissés. Uniquement si des fonds sont confiés.
Association agréée	L. 519-11	Depuis le 1er avril 2022, pour les courtiers et leurs mandataires. Dispensés : les mandataires d'établissements, exclusifs ou non, et leurs mandataires.

AVANT LE PREMIER DOSSIER

Toutes ces conditions sont exigées avant le premier acte d'intermédiation, puis vérifiées à chaque renouvellement. On ne régularise pas après coup.

2 · L'immatriculation et l'information du client

L'ORIAS tient le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Les salariés ne sont pas immatriculés, mais leur employeur vérifie leur capacité et leur honorabilité. Toute modification (adresse, catégorie, cessation) doit être notifiée. L'établissement qui recourt à un intermédiaire doit vérifier son immatriculation.

À COMMUNIQUER AU CLIENT AVANT TOUTE PRESTATION

Nom ou dénomination et adresse · numéro d'immatriculation ORIAS et moyen de le vérifier · catégorie d'IOBSP · liens financiers avec des établissements · pour le mandataire exclusif, l'établissement avec lequel il travaille en exclusivité ; pour le courtier et le mandataire non exclusif, les établissements qui représentent plus du tiers de son chiffre d'affaires ; pour le mandataire d'intermédiaire, l'identité de son mandant · procédures de réclamation et de recours, coordonnées de l'ACPR. Ces mentions figurent aussi sur la publicité et les documents remis.

3 · La capacité professionnelle

Niveau	Qui est concerné	Comment le justifier
Niveau I R. 519-8	Courtiers et leurs mandataires, mandataires non exclusifs et leurs mandataires — hors activité complémentaire.	Licence dans une matière visée · ou **150 heures** de formation · ou un an d'expérience dans les trois dernières années, complété par **40 heures**.
Niveau II R. 519-9	Mandataires exclusifs et leurs mandataires · mandataires de courtiers exerçant à titre complémentaire.	Bac + 2 dans une matière visée · ou **80 heures** de formation · ou un an d'expérience dans les trois dernières années, complété par **40 heures**.
Niveau III R. 519-10	Mandataires exclusifs et non exclusifs, et leurs mandataires, qui intermédient en complément d'un bien ou d'un service.	Bac + 2 dans une matière visée · ou six mois d'expérience dans les deux dernières années · ou une formation d'une durée suffisante.

LES SALARIÉS

Même niveau que l'IOBSP qui les emploie. Tolérance : six mois après la prise de poste, dans un poste adapté et sous la responsabilité d'une personne qualifiée.

LE NOMBRE D'HEURES NE FAIT PAS LE NIVEAU

C'est la catégorie et le caractère complémentaire de l'activité qui fixent le niveau ; les heures en découlent. En crédit immobilier, la formation continue est annuelle.

4 · L'honorabilité

Concerne l'IOBSP personne physique, les dirigeants de la personne morale, les personnes responsables de l'intermédiation et les salariés qui l'exercent. Elle se perd par une condamnation définitive pour les infractions listées à l'article L. 500-1 (escroquerie, abus de confiance, blanchiment, corruption, faux, fraude fiscale…), une interdiction d'exercer ou une faillite personnelle.

BULLETIN N° 2, PAS BULLETIN N° 3

Le bulletin n° 3, que chacun obtient en ligne, ne mentionne que les condamnations les plus graves. Le bulletin n° 2, plus complet, n'est pas délivré à l'intéressé : l'ORIAS le demande. Et l'honorabilité se vérifie à chaque renouvellement.

5 · RC professionnelle et garantie financière

	RC professionnelle	Garantie financière
Ce qu'elle couvre	Les conséquences d'une faute professionnelle.	La restitution des fonds confiés par les clients.
Qui	Le mandataire est couvert par celui pour le compte duquel il agit (art. L. 519-3-4) ; dans les autres cas, contrat à son nom. Le courtier : toujours à son nom.	Tout IOBSP qui se voit confier des fonds, même à titre occasionnel.
Minima	500 000 € par sinistre, 800 000 € par année d'assurance. Franchise plafonnée, non opposable aux victimes.	115 000 €, et au moins le double du montant moyen mensuel des fonds encaissés sur douze mois.
Qui l'accorde	Une entreprise d'assurance.	Une caution d'un établissement de crédit, d'une société de financement habilitée ou d'une entreprise d'assurance.

LES MINIMA SONT DES MINIMA

Au regard d'une production réelle en crédit immobilier, les montants légaux sont souvent insuffisants : ce n'est pas un objectif.

LA RÈGLE D'OR

Ne pas encaisser de fonds, c'est ne pas avoir besoin de garantie financière. Et aucune rémunération avant le versement effectif des fonds prêtés (art. L. 519-6), sauf service de conseil indépendant, art. L. 519-6-1.

6 · Qui contrôle, qui sanctionne

Autorité	Sur quoi	Ce qu'elle peut prononcer
ORIAS	Les conditions d'immatriculation.	Refus d'immatriculation, radiation — donc arrêt de l'activité.
ACPR	Règles de bonne conduite, organisation, contrôle interne, LCB-FT.	Avertissement, blâme, interdiction d'exercer, radiation, sanction pécuniaire, publication.
DGCCRF	Pratiques commerciales, publicité, information précontractuelle.	Injonction, amende administrative, transmission au parquet.
Association agréée	Les engagements de l'adhérent, dont la formation continue.	Retrait de la qualité de membre, notifié à l'ORIAS et à l'ACPR : sans adhésion, plus d'immatriculation.

Autorité	Sur quoi	Ce qu'elle peut prononcer
Juge pénal	Exercice sans immatriculation ; intermédiation pour le compte d'une personne non agréée.	Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 6 000 € d'amende (art. L. 546-4) ; 2 ans et 30 000 € dans le second cas (art. L. 571-15). Défaut de garantie financière : 1 an et 15 000 € (art. L. 571-16).

7 · Ce qui tombe à l'examen

1. 500 000 € par sinistre, 800 000 € par année ; 115 000 € de garantie financière.
2. La garantie financière n'est due que si des fonds sont confiés — même occasionnellement.
3. Les mandataires d'établissements, exclusifs ou non, sont dispensés d'association agréée ; le courtier et ses mandataires ne le sont pas.
4. Bulletin n° 2, pas bulletin n° 3.
5. Les conditions sont exigées avant le premier acte d'intermédiation.